



RECLAMAÇÃO N° 026/2026 - Gurinhém - PB

À Energisa Paraíba

CNPJ: 09.095.183/0001-40

SERVIÇO PÚBLICO E GOVERNAMENTAL

Unidade consumidora: 5/1910196-3

O município de Gurinhém-PB, inscrito no CNPJ N°: 08.809.444/0001-84, pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Rua Cônego José Maria Mesquita, nº 219, Bairro: Centro, CEP: 58356-000, neste ato representado pelo Prefeito Constitucional Tarcísio Saulo de Paiva, por meio do representante legal Rudá Pereira Brasil, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Senhoria, com fundamento na legislação aplicável, especialmente nas disposições da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, do Código de Defesa do Consumidor, e demais normas pertinentes, apresentar a presente **RECLAMAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA SOBRE ENQUADRAMENTO TARIFÁRIO INCORRETO**, pelos fundamentos de fato e de direito que passa a expor.

1. DA LEGITIMIDADE PARA REPRESENTAÇÃO

1. A capacidade postulatória e os poderes de representação do subscritor estão devidamente comprovados pela procuração anexada (Anexo I), outorgada pelo Prefeito Municipal. Tal instrumento é plenamente suficiente para a atuação administrativa perante a distribuidora e a ANEEL, em conformidade com o art. 9º da REN nº 1.000/2021 e demais legislações aplicáveis.
2. Qualquer exigência documental que exceda a procuração, como a apresentação do contrato de honorários, não possui amparo legal e infringe as prerrogativas da advocacia, estabelecidas pela Lei nº 8.906/1994.
3. Ainda assim, com o intuito de evitar dilações indevidas e demonstrar total transparência, anexa-se voluntariamente cópia do contrato N° IN00015/2025 de prestação de serviços celebrado entre a municipalidade e a sociedade de advogados em 10 de julho de 2025.
4. O referido contrato, em sua **CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO**, confere poderes expressos e específicos para que este representante atue em nome do Município em todas as instâncias administrativas necessárias, notadamente perante a concessionária e a ANEEL, para a recuperação de valores e defesa de seus interesses.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO:

O presente contrato, cuja lavratura foi devidamente autorizada, tem por objeto: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA OPERACIONAL E REGULATÓRIA, DESTINADA À REALIZAÇÃO DE ANÁLISES, AUDITÓRIAS, APURAÇÕES E À EFETIVA RECUPERAÇÃO DE VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE E/OU A MAIOR À CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. OS SERVIÇOS CONTRATADOS COMPREENDEM, AINDA, A ADOÇÃO DE TODAS AS MEDIDAS ADMINISTRATIVAS NECESSÁRIAS, EM REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO, PERANTE A PRÓPRIA CONCESSIONÁRIA LOCAL, A AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA – ANEEL, AS AGÊNCIAS REGULADORAS ESTADUAIS E DE MAIS ÓRGÃOS OU ENTIDADES PÚBLICAS E PRIVADAS COMPETENTES, COM A FINALIDADE DE ASSEGURAR A DEFESA DOS INTERESSES DA CONTRATANTE, INCLUSIVE NO QUE SE REFERE À COMPENSAÇÃO, DEVOLUÇÃO OU REGULARIZAÇÃO DE COBRANÇAS, EM ESTRITA CONFORMIDADE COM AS DISPOSIÇÕES DAS LEGISLAÇÕES APLICÁVEIS, ESPECIALMENTE AS NORMAS EXPEDIDAS PELA ANEEL E O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.

5. A cláusula transcrita confere expressamente poderes de representação ao representante do escritório contratado pelo Município, nos moldes do Contrato de Mandato já juntado aos autos, o que torna indiscutível sua legitimidade para atuar em nome do ente municipal perante esta distribuidora.
6. Adicionalmente, cumpre informar que o contrato em questão foi devidamente publicado no(a) **Diário Oficial da Paraíba**, em obediência à legislação vigente, ato que lhe confere plena eficácia jurídica e oponibilidade contra terceiros.
7. Dessa forma, o requisito formal de publicação do referido instrumento contratual foi integralmente cumprido.

2. DOS ANEXOS

8. Para a devida comprovação, juntam-se a esta reclamação os documentos abaixo:
 - (a) Anexo I – Instrumentos procuratórios
 - (b) Anexo II – Contrato e demais documentos

3. DOS FATOS E DOS DIREITOS

9. Verificou-se que a UC 5/1910196-3 está cadastrada com enquadramento tarifário errado, gerando, desta forma, prejuízos ao consumidor, por erro de cadastro por parte da concessionária.
10. Assim, a UC 5/1910196-3 deve ser cadastrada conforme art. 191, inciso I, da Resolução Normativa 1000/2021 da Aneel, vale dizer, deve ser enquadrada na classe serviço público, subclasse água, esgoto e saneamento.
11. A seguir transcreve-se o art. 191 da citada resolução:

Art. 191. Deve ser classificada na classe serviço público a unidade consumidora de responsabilidade do poder público ou daquele que receba essa delegação, destinada exclusivamente ao fornecimento de energia elétrica para motores, máquinas e cargas essenciais à operação de serviços públicos nas seguintes subclasses:
I - água, esgoto e saneamento; e
II - tração elétrica.

12. Vale ressaltar que essa classificação já era definida desde a REN 414/2010, que foi revogada pela REN 1000/2021, conforme trecho a seguir:

Art. 53-Q Na classe serviço público enquadram-se as unidades consumidoras que se destinem, exclusivamente, ao fornecimento para motores, máquinas e cargas essenciais à operação de serviços públicos de água, esgoto, saneamento e tração elétrica urbana ou ferroviária, explorados diretamente pelo Poder Público ou mediante concessão ou autorização, considerando-se as seguintes subclasses:
I – tração elétrica; e
II – água, esgoto e saneamento.

13. A UC relacionada acima tem direito a benefício tarifário, conforme art. 664 da citada resolução, transcrito a seguir:

Art. 664. A unidade consumidora classificada na subclasse água, esgoto e saneamento, conforme disposições do Decreto Nº 7.891, de 2013, tem direito ao benefício de redução nas tarifas aplicáveis, nos percentuais a seguir:
I - 2021: redução de 6% (seis por cento);
II - 2022: redução de 3% (três por cento); e
III - 2023: sem redução.

14. Vale destacar que inicialmente o desconto aplicado era de 15%, conforme REN 414/2010:

Art. 53-R. As unidades consumidoras classificadas na subclasse água, esgoto e saneamento, conforme disposições do Decreto Nº 7.891, de 2013, tem direito ao benefício tarifário de redução nas tarifas aplicáveis, nos percentuais da tabela a seguir: (Incluído pela REN ANEEL 800, de 19.12.2017)

Grupo	TUSD R\$/kW	TUSD R\$/MWh	TE R\$/MWh	Tarifa para aplicação da redução
A	15%	15%	15%	tarifas azul e verde
B	–	15%	15%	B3

15. Contudo, conforme decreto Nº 9.642 de 27 de dezembro de 2018 houve previsão da redução gradual dos descontos tarifários. Dessa forma, até o final de 2018 o desconto era fixo em 15%.

§ 4º A partir de 1º de janeiro de 2019, nos respectivos reajustes ou procedimentos ordinários de revisão tarifária, os descontos de que trata o § 2º serão reduzidos à razão de vinte por cento ao ano sobre o valor inicial, até que a alíquota seja zero.” (NR)

4. DOS PEDIDOS

16. Diante do exposto, requer que a Concessionária:

- (a) Efetue vistoria em tal UC e proceda com a correção do enquadramento tarifário da mesma em conformidade com o estabelecido na Resolução Normativa N° 1.000/2021 da ANEEL.
- (b) Efetue a devolução de todos os valores cobrados a maior, referente aos últimos 10 (dez) anos. Conforme o Despacho N° 2.006 da ANEEL de 08 de julho de 2024, observando o prazo prescricional de 10 anos, conforme previsto no art. 205 do Código Civil.
- (c) Devolva os valores cobrados a maior em dobro, atualizados monetariamente pelo IPCA e juros de mora de 1% ao mês calculados pro *rata die*, conformidade com o estabelecido na Resolução Normativa N° 1.000/2021 da ANEEL.
- (d) Que apresente as seguintes informações: Data de ligação da UC, se houve modificação de tarifa entre a data da ligação e a data da resposta.
- (e) Que em caso de indeferimento apresente os argumentos e as provas (comprovações) para não enquadramento (fotos, carga instalada etc).
- (f) Proceda a análise e atendimento a este requerimento no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, para informar o resultado da classificação tarifária no caso de necessidade de vistoria, em conformidade com o estabelecido na Resolução Normativa N° 1.000/2021 da ANEEL.
- (g) Proceda com a devolução do valor integral, por meio de depósito bancário, na conta corrente do Município, conforme estabelece o § 7º, do art. 323 da REN N° 1.000/2021 da ANEEL, comunicando por escrito o resultado do deferimento desta reclamação, por meio de e-mail.

Nestes termos, pede deferimento.

Rudá Pereira Brasil
Representante Município